

Actividad: Estudio de Caso — Semana 6: Poder, Estado y Derecho

Poder, Estado y Derecho

Estudiante: Nombre del estudiante
Materia: Filosofía del Derecho
Clave: FDE30

Fecha de entrega: 13 de mayo de 2026
México

Índice de Contenidos

Referencias

7

Introducción

La relación entre el poder, el Estado y el derecho constituye uno de los núcleos fundamentales del pensamiento jurídico y filosófico contemporáneo. Comprender cómo estas tres dimensiones se interrelacionan es esencial para cualquier profesional del derecho que aspire a ejercer su práctica con ética y fundamentación teórica sólida.

El Estado de derecho no es una realidad automática, sino una construcción conceptual y práctica que requiere la convergencia de principios filosóficos, marcos normativos y mecanismos institucionales. En el caso mexicano, esta estructura se refleja en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la división de poderes y los límites del ejercicio estatal frente a los derechos de las personas.

El presente análisis examina estos conceptos a través de la bibliografía especializada y el estudio de un caso concreto que permite identificar cómo los principios teóricos se materializan en la práctica jurídica. Este ejercicio es fundamental para desarrollar una visión crítica y reflexiva de los fundamentos del ordenamiento legal mexicano.

Definición de Conceptos

Concepto de Estado

El Estado es la organización política soberana de una comunidad, constituida por una población determinada, un territorio específico y una estructura de poder que ejerce autoridad legítima sobre ese territorio y población. En términos filosóficos, el Estado representa la materialización de la voluntad colectiva y la búsqueda del bien común mediante la aplicación de normas jurídicas. Según García Máynez [1], el Estado moderno se distingue por su capacidad de monopolizar la coacción legítima y de producir normas vinculantes que regulan la convivencia social.

Elementos del Estado

Los elementos constitutivos del Estado son tres: (1) **Población**, que comprende el conjunto de individuos con nacionalidad común que residen en el territorio estatal; (2) **Territorio**, que abarca el espacio geográfico delimitado donde el Estado ejerce su soberanía, incluyendo tierra, agua y espacio aéreo; y (3) **Poder soberano**, que es la capacidad del Estado para ejercer autoridad suprema, independiente de cualquier otro poder externo. Ansuátegui Roig [2] enfatiza que estos elementos son interdependientes: sin población no hay comunidad política; sin territorio no hay delimitación del ejercicio del poder; sin soberanía no hay capacidad para imponer normas vinculantes.

Formas de Estado

Las formas de Estado se clasifican según la distribución territorial del poder en: (1) **Estado unitario**, donde el poder está concentrado en una autoridad central que ejerce jurisdicción en todo el territorio; (2) **Estado federal**, como México, donde existe una distribución de competencias entre un gobierno central y gobiernos locales (entidades federativas), con autonomía relativa de cada nivel; y (3) **Estado confederado**, donde los Estados mantienen mayor independencia y delegan ciertos poderes a un órgano común. México es un Estado federal, como se establece en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sistema de Gobierno

El sistema de gobierno se refiere a la estructura de instituciones y órganos mediante los cuales el Estado ejerce su poder y toma decisiones públicas. Los principales sistemas son: (1) **Sistema presidencial**, caracterizado por la concentración del poder ejecutivo en un presidente electo y la separación de poderes; (2) **Sistema parlamentario**, donde el parlamento es el órgano central y el ejecutivo depende de la confianza legislativa; y (3) **Sistema mixto o semi-presidencial**, que combina elementos de ambos. México adopta un sistema presidencial donde el Presidente de la República es tanto jefe de Estado como

jefe de gobierno, conforme al artículo 80 constitucional.

División de Poderes

La división de poderes es el principio fundamental de limitación del poder estatal. Establece que las funciones del Estado deben distribuirse entre tres órganos independientes: (1) **Poder Legislativo**, encargado de crear normas generales; (2) **Poder Ejecutivo**, responsable de ejecutar y hacer cumplir las leyes; y (3) **Poder Judicial**, encargado de interpretar las leyes y resolver controversias. Este principio, desarrollado filosóficamente por Montesquieu, tiene como propósito crear un sistema de *checks and balances* que impida la concentración de poder. En México, se consagra en los artículos 49, 50, 70, 90 y 94 de la Constitución.

Estado de Derecho

El Estado de derecho es un régimen político donde el ejercicio del poder estatal se encuentra sujeto al ordenamiento jurídico. Sus características fundamentales son: (1) **Supremacía de la ley**, todas las acciones estatales deben conformarse a la ley; (2) **Legalidad**, los actos administrativos requieren fundamento legal; (3) **Protección de derechos fundamentales**, incluyendo derechos humanos; (4) **Responsabilidad estatal**, los servidores públicos responden por sus actos; y (5) **Acceso a la justicia**, mediante instituciones independientes. Ansuátegui Roig (2007) sostiene que el Estado de derecho no es únicamente una forma de organización, sino un ideal regulativo que exige la búsqueda continua de la justicia material.

Poder Político, Social y Jurídico

Aunque frecuentemente se confunden, estos tipos de poder tienen características distintas: (1) **Poder político** es la capacidad de tomar decisiones vinculantes para toda la comunidad mediante mecanismos institucionales; (2) **Poder social** es la influencia que ejercen actores no estatales (grupos, asociaciones, empresas) en la dinámica colectiva, sin respaldo coercitivo directo; y (3) **Poder jurídico** es la facultad de crear, interpretar y aplicar normas mediante órganos especializados. El poder político estatal se distingue por su monopolio legítimo de la coerción, mientras que el poder social opera mediante persuasión e influencia, y el poder jurídico se ejerce en el marco de competencias y procedimientos previamente establecidos.

Análisis de Caso: Elementos del Estado Mexicano

El siguiente análisis aplica los conceptos definidos al Estado mexicano, identificando cómo cada elemento fundamental se refleja en la estructura constitucional y en la práctica jurídica contemporánea.

Elemento	Artículo	Explicación y Ejemplo
Territorio	42 CPEUM	El territorio nacional comprende el territorio español según los límites que fija el tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Entre los límites y fronteras internacionales se encuentra Guatemala y Belice al sur, Estados Unidos al norte. <i>Ejemplo:</i> Reza García (2024). <i>Los ríos y cruces fronterizos que dividen a México con Guatemala: Una revisión del tratado de límites</i>. Demarca la soberanía territorial mediante ríos como el Usumacinta.
Población	30-34 CPEUM	La nacionalidad mexicana es un estatus que se adquiere por nacimiento en territorio mexicano o por descendencia de mexicanos. El artículo 34 define quiénes son ciudadanos mexicanos. La población constituida por ciudadanos mexicanos forma la base política del Estado. <i>Ejemplo:</i> La reforma de 2011 en materia de derechos humanos amplió la definición de quiénes son titulares de derechos y deberes en el Estado mexicano, reconociendo la dignidad de todas las personas.
Soberanía	39-40 CPEUM	La soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo (artículo 39). El ejercicio de esta soberanía se realiza mediante los Poderes de la Unión, en los términos establecidos por la Constitución. México es una República representativa, no una democracia directa. <i>Ejemplo:</i> Las elecciones presidenciales cada seis años permiten a la población expresar su voluntad soberana mediante el voto, determinando quién ejercerá el Poder Ejecutivo.
División de Poderes	49 CPEUM	El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de estos poderes puede depositarse en un solo órgano, ni puede ejercitarse alguno de ellos por los titulares del otro. <i>Ejemplo:</i> El Congreso (Poder Legislativo) aprueba la Ley de Amparo, el Presidente (Ejecutivo) la promulga, y los Juzgados de Distrito (Judicial) la aplican en casos concretos. Cada uno respeta su competencia.

Conclusiones

El análisis realizado pone de manifiesto que la relación entre poder, Estado y derecho no es puramente teórica, sino que constituye el fundamento material de la estructura política mexicana. El Estado mexicano, como Estado federal presidencial de derecho, se define precisamente por la subordinación del poder político al ordenamiento jurídico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un marco donde los tres poderes actúan dentro de límites definidos, y donde los derechos fundamentales de las personas representan fronteras que ni siquiera el poder soberano puede traspasar. Esto es lo que distingue el Estado de derecho de una mera dictadura: la existencia de reglas vinculantes para el poder mismo. En el contexto de la práctica profesional del abogado, comprender esta interrelación es fundamental porque permite orientar la acción jurídica hacia la realización de la justicia, no simplemente hacia la ejecución de normas [3].

Sin embargo, la existencia formal del Estado de derecho en la Constitución no garantiza su realización efectiva. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los mecanismos como el juicio de amparo, reflejan el reconocimiento institucional de que la brecha entre el deber ser normativo y la realidad fáctica requiere vigilancia constante. La práctica de casos concretos—como los relacionados con igualdad sustantiva entre hombres y mujeres [4], acceso a la justicia [5], o prevención de corrupción—demuestra que el Estado de derecho es un proceso continuo, no un logro definitivo. Para el futuro profesional del derecho, esto significa que la labor de un abogado no es únicamente aplicar normas existentes, sino contribuir a la construcción permanente de un Estado donde el poder esté genuinamente subordinado al derecho y a la dignidad humana.

Referencias

Referencias

- [1] García Máñez, E., Introducción al estudio del derecho. Universidad Abierta y a Distancia de México, 5 ed., 2002.
- [2] Ansuátegui Roig, F., De los derechos y el estado de derecho: aportaciones a una teoría jurídica de los derechos. Universidad Externado de Colombia, 2007.
- [3] Lovón, P. y Fernando, J., Manual Práctico de Filosofía Del Derecho : Fundamentos de Derecho y Justicia. J. M. Bosch, 2020.
- [4] Franzoni Acevedo, G., “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Importancia, evolución y dificultades”, Entretextos, vol. 9, no. 25, pp. 1–11, 2017, [doi:10.59057/iberoleon.20075316.201725330](https://doi.org/10.59057/iberoleon.20075316.201725330).
- [5] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación, 2024. Última reforma DOF 01-04-2024.